

劳动合同

甲方：单位名称：阿里巴巴（深圳）技术有限公司

注册地址：中国广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路3239号阿里云大厦S1号楼501

乙方：员工姓名：杜岩松

身份证号码：440303198003222711

有效通讯地址：中国广东深圳南山区城市山林10-11A

手机号码：13381215580

私人电子邮箱（非阿里）：anson_du@126.com

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律法规，甲、乙双方经平等协商，自愿签订本合同，并承诺共同遵守本合同所列条款。

1. 劳动合同类型与期限

本合同为固定期限劳动合同，合同有效期为自2023-09-04起至2026-09-03止。其中自2023-09-04起至2024-03-03止为试用期（如前述试用期不足6个月的，乙方同意甲方有权通过电子邮件等方式单方通知乙方延长试用期，试用期经延长后总计不超过6个月）。试用期内，如乙方身心健康，品行端正，遵守甲方所隶属的阿里巴巴集团及其下属事业群/部门以及甲方制定的各项规章制度，符合相关招聘岗位描述和岗位职责要求，并达到试用期绩效考核要求的，试用期满转为正式员工；如乙方在试用期内不符合前述任一录用条件的，乙方同意甲方有权单方解除劳动合同。

2. 工作内容和工作地点

2.1 签订本合同时，双方约定乙方从事资深专家工作，工作地点位于杭州市。根据经营需要，甲方可安排乙方在国内外出差，或安排乙方在一定期限内（单次一般不超过连续三个月）在其他地点工作。乙方同意，本合同有效期内，甲方有权根据甲方经营需要和/或乙方表现事先通知乙方后调整上述工作内容和/或工作地点（以及具体工作岗位和层级）。乙方对甲方的调整有异议的，有权向甲方提出，但在未得到甲方同意之前应先服从甲方的安排。

2.2 乙方应按照甲方对于相关岗位的工作内容和职责的要求，完成规定数量、质量和指标的工作内容。在工作时间内，确保达到甲方为其岗位设定的职责标准；同时，如有需要，还应完成甲方临时为其安排的其他工作。

3. 工作时间和休息休假

3.1 甲方实行标准工作制，甲方安排乙方每日工作时间不超过8小时，平均每周工作时间不超过40

小时。乙方同意，甲方有权对管理人员、外勤人员、销售人员及符合有关法律法规的其他人员实行不定时工作制。实行不定时工作制的员工在服从甲方工作指令的前提下，可自主安排工作时间，但仍需遵守甲方所隶属的阿里巴巴集团及其下属事业群/部门以及甲方制定的各项规章制度，并确保按时完成甲方安排的工作任务。

3.2 甲方应根据有关法律法规制订员工休息休假制度，安排乙方休息休假，乙方应积极配合，并根据相关制度提交申请。乙方同意，如乙方在甲方通过电子邮件等方式提醒或催促后仍未在相关期限内休息休假的，视为乙方自愿放弃相关休息休假权利。双方同时同意，双方因任何原因解除或终止劳动合同时，如当年由甲方安排的已休年休假天数多于法定折算天数的，多休的天数甲方不再扣回；如当年非由甲方安排而由乙方自行申请的已休年休假天数多于法定折算天数的，多休的天数由甲方按工资做相应折算后扣回。

4. 劳动报酬

4.1 双方同意，乙方的劳动报酬，以聘用意向书约定为准。甲、乙双方对劳动报酬的计算和支付另有约定，或甲方规章制度对乙方相关岗位的劳动报酬的计算和支付另有规定的，应按照该约定或规定执行。

4.2 乙方按时完成工作任务的，甲方应依法按月以货币形式并通过银行转账、支付宝转账或其他合适的方式向乙方支付工资。甲方向乙方支付的工资，已经综合考虑并包含了有关法律法规及有关政府部门规定要求用人单位支付的各类补贴、津贴等款项在内，包括但不限于交通补贴、通信补贴、高温/取暖补贴、托幼费、独生子女费等。乙方同意，如乙方对当期工资（包括但不限于基本工资、佣金/提成、加班工资、奖金等）有异议的，应在收到工资后30日内（最晚不晚于收到工资后1个月内）向甲方提出；乙方在上述期限内未对当期工资提出异议的，视为当期工资发放准确无误。

4.3 甲方可在实行新的工资政策或甲方经营效益发生变化时，对乙方的劳动报酬做相应调整。乙方同意，甲方也可根据乙方表现对乙方的劳动报酬做相应调整，如乙方绩效不符合甲方期望或乙方有违规行为的，甲方有权对乙方做降薪或降级降薪处理。

4.4 双方同意，甲方有权从乙方的工资、报销款及其他款项中扣除相关款项，包括但不限于个人所得税、由乙方承担的社会保险和住房公积金、欠款、借款及赔偿款（即因乙方原因给甲方造成的经济损失）等。如双方因任何原因解除或终止劳动合同时乙方因任何原因未归还甲方任何财物的，乙方同意甲方有权根据甲方有关政策从前述款项中做相应扣除。

4.5 甲方严格实行员工薪酬信息保密制度，并要求所有员工严格遵守。如乙方泄露本人薪酬信息或通过各种手段打听、获取他人薪酬信息的，无论工资薪金、津贴补贴等福利项目或股权、期权等权益，均属于严重违反甲方规章制度的行为，甲方有权对乙方做出立即辞退等处分措施。

5. 社会保险和其他福利待遇

5.1 甲方应根据有关法律法规要求为乙方缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育等各项社会保险和住房公积金。

5.2 乙方应及时向甲方或甲方指定的人事服务代理机构递交办理社会保险、档户转移等入职用工手续所需的有关资料和凭证。乙方迟延递交或未提交前述资料和/或凭证的，由乙方自行承担因此造成的损失和/或不利后果。

6. 规章制度

6.1 根据经营需要，甲方所隶属的阿里巴巴集团及其下属事业群/部门以及甲方有权制订各项规章制度，并通过在内部局域网公布，提供书面文件要求乙方签收，在会议或培训上宣布，通过电子邮件告知或张贴通知等方式向乙方告知或公示，乙方应自觉学习并严格遵守。

6.2 如乙方违反前述各项规章制度的，甲方有权对乙方进行处分，包括但不限于警告、记过直至辞退（解除劳动合同）等。同时乙方还应赔偿因此给甲方造成的经济损失（如有）。

7. 劳动保护、劳动条件和职业危害防护

甲、乙双方都必须严格执行国家有关安全生产、劳动保护、职业卫生等规定。甲方应为乙方的生产工作提供符合法定标准的劳动保护设施、劳动防护用品及其他劳动保护条件。乙方应严格遵守各项安全操作规程，严禁违章作业，预防和避免劳动过程中的事故和职业危害。甲方应自觉执行国家有关女职工和未成年工劳动保护的特别规定。

8. 个人信息保护

甲方同意，甲方应严格按照有关法律法规要求妥善收集、使用、保管、处理和储存乙方个人信息。乙方同意，甲方有权为履行劳动合同及/或其他合法目的收集、使用、保管、处理和储存乙方个人信息，包括但不限于乙方姓名、性别、年龄、民族、种族、身份证件号码、手机号码、私人电子邮箱地址、个人照片/影像、政治面貌、宗教信仰、家庭情况、教育背景和工作履历等，以及乙方在甲方及甲方所隶属的阿里巴巴集团处留存的乙方其他个人信息。乙方进一步同意，甲方有权因经营管理需要，在必要范围内向甲方相关关联公司（包括注册于境内及境外的关联公司）提供乙方个人信息；甲方也有权根据相关法律法规要求，在必要范围内向相关政府部门、司法部门或其他机构提供乙方个人信息；乙方对此无异议。

9. 解除和终止

9.1 本合同的解除和终止，按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律法规执行。

9.2 本合同因任何原因解除或终止后，乙方不得以甲方或甲方员工名义从事任何活动。乙方应在本合同解除或终止时，归还所有甲方财产，包括但不限于：

(a) 乙方负责保管、使用或在其控制范围内的所有含有甲方相关信息资料及前述信息资料的复印件及软件、磁盘、硬盘、光盘等任何载体；

- (b) 乙方负责保管、使用或在其控制范围内的所有含有甲方的供应商、客户、合作伙伴以及其他相关单位和个人的信息资料及前述信息资料的复印件及软件、磁盘、硬盘、光盘等任何载体；
- (c) 乙方负责保管、使用或在其控制范围内的所有与甲方工作相关的各类账号密码，如政府平台、新媒体平台账号密码等；
- (d) 甲方为乙方配备的工作用的工牌、电脑、电话、工具、仪器、设备及其他办公用具等。

9.3 本合同解除或终止时，乙方应积极配合甲方及时完好地完成工作交接和离职交接手续。

10. 劳动争议

如甲、乙双方在履行本合同中发生任何争议，应先由双方通过友好协商解决；协商不成的，按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》等有关法律法规处理。

11. 其他

11.1 如甲方承担培训费用，对乙方进行培训的，双方的有关权利义务（包括但不限于服务期、违约金等），按照有关法律法规及双方签订的培训服务协议执行。

11.2 乙方同意，鉴于乙方工作主要通过电脑或网络系统进行，乙方应严格保密并妥善保管甲方赋予乙方的电子邮件帐号和密码，以及甲方内部局域网、内部局域网CRM系统（销售管理信息系统）等各项系统帐号和密码，仅可由乙方用于本人工作用途，不得由乙方用于其他任何用途，或提供其他任何第三人使用。通过乙方各项帐号和密码进行的操作，均视为乙方行为，由乙方承担相关后果。

11.3 乙方理解并同意，鉴于甲方隶属于阿里巴巴集团，乙方的工作内容、服务对象、薪资福利将可能涉及甲方以外的阿里巴巴集团旗下的其他关联企业，但均不影响甲乙双方劳动关系的专属性和唯一性。乙方与任一集团关联企业之间并不构成劳动关系。

11.4 乙方在签署本合同时做出如下声明和保证：

- (1) 乙方与其他用人单位不存在任何劳动关系。
 - (2) 乙方签署本合同及入职甲方的行为不会违反乙方对其前雇主的任何竞业限制义务及保密义务等。
 - (3) 乙方保证向甲方如实、及时提供乙方相关个人信息及原缴纳社会保险、住房公积金等费用的情况等必要信息，以便甲方及时为乙方缴纳/代缴纳各项社会保险、住房公积金等费用。
 - (4) 本合同所列之乙方姓名、身份证号码、有效通讯地址、手机号码和私人电子邮箱等信息均为真实、准确、完整、有效。乙方同意甲方在有必要时可以依据上述信息或乙方在甲方留存的其他个人信息向乙方送达和劳动关系相关的文件。如上述信息有任何变化的，乙方应及时书面通知甲方，否则，应由乙方承担相关不利后果。
- 乙方违反上述声明和保证的，应由乙方承担相关不利后果；如同时给甲方造成任何损失的，应由

乙方赔偿甲方因此遭受的损失。

11.5 本合同未尽事项，按国家有关法律法规执行；本合同条款如与今后国家颁布的法律法规相抵触时，按国家新的法律法规执行。

11.6 本合同附件《保密及竞业限制协议》为本合同不可分割的一部分，和本合同具有同等效力。

11.7 本合同壹式叁份，甲、乙双方各持壹份，存入人事档案壹份。

附件

保密及竞业限制协议

鉴于：

1. 乙方受聘于甲方及（或）其关联企业（合称：“阿里巴巴集团”），负责重要岗位的工作；乙方所从事的工作对于甲方企业的营业利益及竞争优势的维持和增长将起到关键的作用。

2. 乙方受聘期间有从甲方及其关联企业获得商业秘密(定义见下文)的机会；甲方对乙方的工作和承诺支付了工资、奖金等报酬，乙方负有竞业限制及保守甲方的商业秘密的义务。

3. 本协议关联企业的定义为：与甲方相关的（a）任何甲方附属公司；（b）任何直接或间接控制甲方或者被甲方控制的个人或实体，或者在这类个人或实体的一般控制之下，包括任何拥有超过该实体已发行有投票权之相当数额股票或股权的实益第三方。这里描述的“控制”（包括“被控制”和“一般控制”）表示直接或者间接拥有，无论是通过拥有投票权股票、股权还是通过合同约定，指导或者促成一个人或者一个实体的管理和政策导向的权力。

甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经充分协商，订立如下条款：

一、保密

1. 保密义务：对于甲方安排的工作，乙方负有尽职尽责的义务，乙方应当保守甲方的商业秘密，不从事任何不正当使用、泄露等侵害甲方商业秘密的行为。

2. 甲方商业秘密的主要内容包括但不限于乙方因工作、信任关系获得、知晓或交换所得的与公司业务相关的商业秘密和其他所有非第三方所知的信息（合称“商业秘密”），包括但不限于：

2.1 甲方的运营资料、服务、产品、机密报告、定价公式、人才考核和组织计划、内部制度、财务数据（包括但不限于与任何产品或服务相关联的收入、成本或利润）、财务预算、生产成本、采购价格、商业计划、销售计划、技术构思、技术资料、客户名单、经营渠道以及计划、方法、程式、设计、措施、流程、制图、方案、系统、软件、源代码、目标代码、程序、手册、说明书、样机、样品、模型等；

2.2 与甲方的商业系统、租赁结构、预测、商业机会和策略、收购兼并、广告促销、人事、法律事务有关的信息；

2.3 任何其他机密或专有信息；以及其他通常不为甲方以外的人所知晓、未在公共领域被正当公开的、且对甲方有价值的信息、其他可用于生产、销售或经营的信息，以及因工作关系从第三方

获得的非公开信息资料。

以上商业秘密的内容可能部分或全部是乙方本人的工作成果或间接取得。

3. 商业秘密的披露有可能使甲方的竞争对手直接或间接获益，并使甲方的利益受损（包括有形的财产损失或无形的损失）。

4. 对构成商业秘密的信息的保密义务：甲方的上述商业秘密的部分个别要素可能已为公众所知，但该信息的其他部分或整体尚未成为公众知识，故该信息之整体仍具有保密价值，乙方同意为这种部分个别要素已公开但不影响其整体仍处于秘密状态的信息承担保密义务，乙方不得直接或间接泄漏这些信息（包括但不限于在学术会议、技术鉴定会等会议活动上披露，或在报刊、杂志、信息网络等媒体上披露等），不得诱导第三人通过收集部分公开信息的方式以整理出甲方的商业秘密。

5. 商业秘密的使用：

5.1 乙方保证，除因工作需要之外，无论是受聘于甲方期间还是聘用因任何原因（包括并不限于聘用期满、解雇、辞职）终止、解除以后，不会直接或间接地使用、发表、泄漏或公开，或有意或过失地允许未经授权的任何其他人使用或计划使用、发表、泄漏或公开任何有关甲方及其客户的任何商业秘密，不使他人获得这些信息，并尽最大努力确保资料不遗失、不残缺、不污损。

5.2 在甲方指示和在业务范围内，乙方可以进行商业秘密的交流，但：

- a) 不得直接或间接地、有意或过失地向甲方内部、外部的无关人员泄漏；
- b) 不得为私人利益使用或计划使用；
- c) 不得复制或公开包含甲方商业秘密的文件、文件副本或电子文本及以其他载体方式保存的资料；

5.3 乙方保证，对工作中所保管、接触的有关甲方或甲方客户的文件应妥善对待，未经许可不得超出工作范围使用。

6. 乙方在受聘于甲方期间，为了甲方的利益，应将其职务创造中有关的商业秘密迅速向甲方汇报，并以书面的形式作出报告，同时协助甲方获得和增加上述权利，该等商业秘密应归属于甲方排他所有。乙方保证在聘用期内向甲方完整透露其对甲方业务活动的一切构想。

7. 文档的移交处理：当结束在甲方的工作或甲方提出要求时，乙方应及时将所有与商业秘密或甲方经营活动有关的文件、记录、材料和以其他载体方式保存的资料（包括该等文件、记录、材料和资料的原件、笔记、摘要、摘录、汇编、翻译和复印资料）交给甲方。

8. 时效及时效期内应遵守的规则：鉴于甲方拥有的商业秘密在竞争中有重要价值，且其用益价值存在于劳动关系存续期间和终止、解除之后，因此乙方同意：乙方在本协议项下的保密义务在劳动合同有效期内和劳动合同因任何原因终止、解除后持续有效，除非该等商业秘密已通过合法的手段进入公开领域，不再属于商业秘密的范畴。

9. 甲、乙双方确认：甲方无须就乙方承担和履行本协议下的保密义务支付保密费或任何其他费用。

10. 乙方保证，除非乙方已经书面向甲方说明，乙方在受甲方聘用期间使用或披露乙方所了解或知道的任何商业秘密，并不违反乙方与前任雇主或者他人签订的保密协议。不论乙方是否受该等保密协议的约束，乙方不向甲方披露或诱导甲方，造成甲方使用任何属于乙方前任雇主或他人的商业秘密。

11. 乙方违反本协议保密义务的任何规定的，应向甲方支付相当于其离职前12个月年度总收入的两倍的违约金，如该违约金不足以赔偿由此给甲方造成的损失（包括并不限于利润损失、商誉损失、业务机会损失，以及为制止、调查违约行为所支付的合理开支，如合理的律师费等）的，乙方应就差额部分做出进一步赔偿。

二、竞业限制

1. 竞业限制的期间：为保护甲方的商业秘密、营业利益及（或）维持甲方的竞争优势，乙方在受聘期间及（或）符合本协议第二条“竞业限制”下第3款的期限内均负有竞业限制义务。

2. 乙方承诺在上述竞业限制期间内，不从事也不借助关系人从事下列行为：

2.1 成为竞争者（定义见下文）的高级管理人员、董事、雇员、独立合同方、代表、顾问、咨询服务提供者、合伙人、拥有百分之五（5%）权益的股东或其他所有人（包括但不限于通过借调、借用、合作、派遣、派驻、交换、挂靠等方式操作）；或明知却故意作出可能使任何竞争者享有竞争利益或竞争优势的行为。“竞争者”在本协议中指，任何与阿里巴巴集团所属公司的业务构成竞争关系的相关公司或其它经济组织。

2.2 侵占他人提供给甲方的商业机会；

2.3 利用甲方或甲方的资源为自己创造商业机会；

2.4 未经甲方董事会的批准，接受与甲方交易有关的佣金；

2.5 未经甲方董事会的批准，与甲方订立合同或进行交易；

2.6 其他有损于甲方营业利益及（或）竞争优势维持的行为。

关系人是指乙方的近亲属、乙方及（或）乙方近亲属投资或担任管理工作的公司、企业和其他经济组织。

3. 甲方有权在乙方因任何原因离职时告知乙方，其在自离职之日起最长12个月内（如前述期限不足法定最长期限的，乙方同意甲方有权延长至法定最长期限）应当继续履行竞业限制义务，则乙方应当在此期间继续遵守本协议项下的竞业限制义务。甲方需就此按月向乙方支付相当于其离职前月基本工资50%金额的竞业限制补偿金（如前述标准低于法定最低标准的，按法定最低标准支付），并由甲方代扣代缴个人所得税。前述竞业限制补偿金由甲方按月支付至乙方离职前的原工资卡账户。乙方同意，如因乙方注销原工资卡账户等可归责于乙方的原因造成甲方无法成功支付

的，视为乙方放弃相关权利，但乙方仍需继续履行相关义务。乙方应在确定离职后的选择或去向及时通知甲方，以便甲方核实是否有违乙方应履行的义务。如甲方在乙方离职时未明确告知其需履行竞业限制义务的，则乙方无需履行竞业限制义务。

4. 在不影响乙方违反竞业限制义务的其他违约责任的情况下，乙方在前述竞业限制期间内从事竞业限制行为所获得的收益（包括已经取得或约定取得的收益）归甲方享有。

5. 甲方有权对乙方离职后履行竞业限制义务的情况进行监督与检查，乙方应当配合甲方的监督与检查，包括提供其人事档案存档机关出具的证明其劳动关系的证明文件；或提供证明其任职单位为其交纳社会保险的证明文件及（或）交纳个人所得税的证明文件。

6. 乙方保证，除非乙方已经书面向甲方说明，乙方在受甲方聘用期间直接或间接与前任雇主或其他人进行行业竞争的行为，并不违反乙方与前任雇主或者他人签订的竞业限制协议。

7. 乙方如违反竞业限制的约定，应向甲方支付相当于其离职前12个月年度总收入的两倍的违约金，如该违约金不足以赔偿由此给甲方造成的损失（包括并不限于利润损失、商誉损失、业务机会损失，以及为制止、调查违约行为所支付的合理开支，如合理的律师费等）的，乙方应就差额部分做出进一步赔偿。

三、禁止不正当竞争

1. 禁止不正当竞争的期间：乙方在受聘期间及劳动关系终止或解除之日后12个月内均负有禁止不正当竞争的义务。本协议项下“禁止不正当竞争”不同于“竞业限制”，详见相应部分的约定。

2. 乙方承诺在上述禁止期间内，不从事也不借助关系人从事下列行为：

2.1 直接或间接，以其自己的名义，或代表任何其他公司、企业和其他经济组织：雇佣、怂恿、引诱、劝诱或试图雇佣、怂恿、引诱、劝诱任何甲方雇员从甲方离职，或促使任何甲方雇员被任何竞争者雇佣，无论其原因为何；或以任何方式（包括但不限于以提供建议或信息的方式）帮助或鼓励任何甲方雇员从甲方离职；或以任何方式（包括但不限于以提供建议或信息的方式）建议或推荐任何公司、企业和其他经济组织雇佣、怂恿、引诱、劝诱、导致或试图雇佣、怂恿、劝诱、导致任何甲方雇员从甲方离职。

“甲方雇员”应包括乙方与甲方的雇佣关系终止或解除之日，或者在前述雇佣终止或解除前的12个月内的任何时间被甲方雇佣的人员，不管其是全职还是兼职人员。

2.2 使用任何与甲方的名称或与甲方用于经营的任何其他名称存在混淆性近似的名称，或使用前述名称组建或以其他方式创建任何企业实体、组织或域名。

关系人是指乙方的近亲属、乙方及（或）乙方近亲属投资或担任管理工作的公司、企业和其他经济组织。

3. 乙方在前述禁止期间内从事禁止行为所获得的收益（包括已经取得或约定取得的收益）归甲方

享有。

4. 乙方如违反禁止不正当竞争的约定，应向甲方支付相当于其离职前12个月年度总收入的两倍的违约金，如该违约金不足以赔偿由此给甲方造成的损失（包括并不限于利润损失、商誉损失、业务机会损失，以及为制止、调查违约行为所支付的合理开支，如合理的律师费等）的，乙方应就差额部分做出进一步赔偿。

四、知识产权保护

1. 在乙方受雇于甲方期间及其离职后一年内，乙方提出的、研制的或发现的与甲方业务或甲方授予的工作或任务有关的，单独或与他人共同完成的设想、设计、标记、发现、发明或程序改进之秘密过程或其他无形知识产权（简称“知识产权”），应为专属于甲方的财产，乙方应该将此知识产权，连同与拥有和/或使用该等知识产权有关的，必须或有用的所有的设计、图纸、工作文件、电子文件或电子作品和其他材料披露和移交给甲方。

2. 任何时候，只要有必要，乙方应配合以甲方或甲方指定人为权利人将专利、商标、版权或设计申请注册或采取其他类似的保护此类知识产权的措施，并且签署所有文件及完成甲方或甲方指定人取得该专利、商标、版权、设计或其他知识产权的所有权所必须的一切事情，费用由甲方承担。在取得这些所有权后，甲方或其指定人为该权利的绝对的和唯一的所有权人。

3. 乙方以本协议附件的形式完整列出其所拥有的全部发明，包括单独发明及与其他人的共同发明。在乙方与甲方建立雇佣劳动关系之前所完成的、所有权归乙方或虽所有权归第三方所有但乙方可在协议范围内进行使用的发明通称为“在先发明”。如果附件中没有披露该等事项，视为乙方申明没有在先发明。如果，在乙方与甲方雇佣关系存续期间，乙方将一项在先发明在甲方的产品、服务、程序或机器设备上运用，甲方自然获得非独占的、免费的、不可撤销的、永久的、全球范围内的许可（包括通过不同级别的转授权形式转授权给他人使用）去制作、修改、使用和出售此等在先发明。鉴于前述，乙方同意未经甲方事先书面同意，乙方不将已用于甲方产品或服务的在先发明进行使用，或授权他人使用。

4. 乙方以本协议附件的形式完整列出其所拥有的全部著作权，包括单独创作及与其他人的共同创作。在乙方与甲方建立雇佣劳动关系之前所完成的、所有权归乙方或虽所有权归第三方所有但乙方可在协议范围内进行使用的作品（包括设计图、计算机软件）通称为“在先创作”。如果附件中没有披露该等事项，视为乙方申明没有在先创作。如果，在乙方与甲方雇佣关系存续期间，乙方将一项不属于开源软件的在先创作在甲方的产品、服务、程序或机器设备上运用，甲方自然获得非独占的、免费的、不可撤销的、永久的、全球范围内的许可（包括通过不同级别的转授权形式转授权给他人使用）去使用、修改此等在先创作。鉴于前述，乙方同意未经甲方事先书面同意，乙方不将已用于甲方产品或服务的在先创作进行使用，或授权他人使用。

5. 在乙方与甲方雇佣劳动关系存续期间，乙方确认甲方给乙方的报酬中已足额支付了为发明实施

所付出的劳动，如提出概念，创作，发展，改进或简化。乙方在此声明放弃全部法定优先申请专利、商标权，或任何发明或技术产品转让权及受让权，以及对任何职务作品的权属进行主张或提出异议的权利。

6. 乙方理解并同意，在本协议第三条知识产权保护条款中所约定的权利和义务将无限期地持续有效，而且不受乙方与甲方的雇佣关系因任何原因（包括并不限于聘用期满、解雇、辞职）终止或解除的限制。

7. 乙方如违反知识产权保护的约定，应赔偿由此给甲方造成的全部损失，包括并不限于利润损失、商誉损失、业务机会损失，以及为制止、调查违约行为所支付的合理开支，如合理的律师费等。

五、如乙方违反本协议的任何约定，则构成根本违约，甲方除有权按照本协议的规定要求乙方承担违约责任/赔偿责任外，甲方有权解除劳动合同。

六、如果本协议的约定与甲乙双方之间签订的《劳动合同》中有关保密、竞业限制以及知识产权保护的约定不一致或者《劳动合同》中没有约定的，以本协议的约定为准。

七、本协议受中国法律管辖。如本协议的任何约定与此后生效的法律法规有冲突的，则应以法律法规的相关规定为准，甲方将就此以在公司内网发布公告或向全体员工发送邮件等方式通知相关条款的变更，而无须另行征得乙方同意，且无须与乙方另行签署补充或变更协议。

八、本协议任何条款的变更、被撤销或被宣告无效（部分无效），不影响其它条款的效力。

九、本协议项下所有提及甲方的内容均包括甲方及其关联企业。

甲方:阿里巴巴(深圳)技术有限公司

乙方:



杜岩松

本合同于2023-09-04成立